P U T U S A N

Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI Als BOLANG Bin EDI SUPRAPTO;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melem No.30 RT.002 RW.007 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau Jalan Garuda Kost Tante Rika Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;
7. Agama ` : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni Dwi Setiarini, S.H., CPCLE, Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PARADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Guna mendampingi dan membela kepentingan Terdakwa tersebut diatas, selama persidangan berjalan dalam tingkat pertama secara Cuma-Cuma berdasarkan surat penetapan No. 460/Pid.Sus/2023/PN Pbr pada tanggal 09 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI Als BOLANG Bin EDI SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI Als BOLANG Bin EDI SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisikan 6 (enam) butir Pil Ekstasy warna hijau merek LV dan 1 (satu) butir Pil Ekstasy warna kuning merek Double Trouble;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Deswandi Als Dedek

- 1 (satu) unit iPhone warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek JEEP.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI Als BOLANG Bin EDI SUPRAPTO bersama-sama dengan Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO Bin ADI INDRAYANTO PANE (Alm) dan Saksi MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin Alm ARMEN (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidak-tidaknya masih pada sekitar tahun 2022, bertempat di depan IIN swalawan Jl. Paus Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan *Under Cover Buy* dengan cara menghubungi Saksi MUHAMMAD DESWANDI melalui IG dengan menggunakan akun DAFA ALFITRA Als TOENG untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasy kepada Saksi MUHAMMAD DESWANDI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib saat Saksi MUHAMMAD DESWANDI baru bangun tidur Saksi MUHAMMAD DESWANDI melihat handphone milik Saksi MUHAMMAD DESWANDI telah banyak panggilan whatsapp dari sdr DAFA ALFITRA Als TOENG yang mengatakan jadi memesan Narkotika jenis Pil Ekstasy kepada dengan jumlah 7 (tujuh) Butir dan Saksi MUHAMMAD DESWANDI sanggupi untuk memenuhi permintaannya tersebut dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Butirnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi MUHAMMAD DESWANDI langsung menghubungi Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasy sebanyak 7 (tujuh) Butir dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) / butirnya. Namun Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO menjawab agar sabar terlebih dahulu karena barang kosong dan harap menunggu barang turun dulu. Selanjutnya pukul 21.30 wib Saksi EDO DARMAWAN langsung menghubungi Terdakwa GENTA SATRIA melalui telfon *Whatsapp* lalu Saksi EDO DARMAWAN mengatakan "*Lang pesan tujuh lang*", dan Terdakwa GENTA SATRIA menjawab "*pas bang tingal tujuh bg*", lalu Saksi EDO DARMAWAN meminta Terdakwa GENTA SATRIA untuk menjemput Saksi EDO DARMAWAN dirumah, untuk pergi ke sebuah warung yang berada di Jl. Paus bertemu dengan Saksi MUHAMMAD DESWANDI, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi MUHAMAD DESWANDI datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No pol BM 3199 AAR, setelah itu Terdakwa GENTA SATRIA menyuruh Saksi EDO DARMAWAN untuk mengambil 6 (enam) butir diduga Pil ekstasi merk LV warna hijau dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk double trouble warna kuning didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berada di dashbor sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam no pol BM 2496 VP yang dibawanya dan langsung dipindahkan oleh Saksi EDO DARMAWAN ke sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No pol BM 3199 AAR;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO mengabari Saksi MUHAMAD DESWANDI bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasy yang Saksi MUHAMAD DESWANDI pesan telah ada sebanyak 7 (tujuh) Butir, dan Saksi MUHAMAD DESWANDI bersama Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO sepakat berjumpa di Jalan Paus Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan selanjutnya Saksi MUHAMAD DESWANDI mengabari sdr DAFA ALFITRA Als TOENG untuk dilakukannya transaksi jual beli Pil Ekstasy dan disepakati berjumpa di halaman Parkir IIN Swalayan Jl. Paus Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Saksi MUHAMMAD DESWANDI menuju Jalan Paus Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk berjumpa teman Saksi MUHAMAD DESWANDI yang bernama Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO dan pada pukul 22.50 wib Saksi MUHAMAD DESWANDI telah berjumpa dengan Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO untuk pergi menuju ke lokasi transaksi jual beli Pil Ekstasy tersebut di halaman parkir IIN Swalayan Jl. Paus kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam Nopol BM 3199 AAR. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anggota Polresta Pekanbaru melihat Saksi MUHAMMAD DESWANDI als. DEDEK dan Saksi EDO DERMAWAN dan Anggota Polresta Pekanbaru langsung mengamankan Saksi MUHAMMAD DESWANDI als. DEDEK dan Saksi EDO DERMAWAN, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 6 (enam) Butir Pil Ekstasy merek LV warna Hijau dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasy merek Double Trauble warna Kuning ditemukan didalam kotak rokok sampoerna Mild dalam genggaman tangan kanan Saksi MUHAMMAD DESWANDI yang diperoleh dari Saksi EDO DERMAWAN PANE yang ditangkap bersamaan yang akan dibayarkan / setorkan jika terjual dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butir. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pengembangan dimana saat diinterogasi Saksi EDO DERMAWAN PANE als. EDO bin (alm.) ADI INDRAYANTO PANE mengakui bahwa narkotika jenis pil Ekstasi tersebut didapatkannya dari Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN sekira pukul 23.00 Wib di simpang Mesjid Ikhlas Jl.Paus Kec.Marpoyan damai Pekanbaru. Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 721/BB/XII/10242/2022 tanggal 07 Desember 2022 atas nama MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin (Alm) ARMEN dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus / paket bungkus kecil plastik kecil klip bening yang diduga berisikan 6 (enam) butir pil ekstasy warna hijau merek LV dan 1 (satu) butir pil ekstasy warna kuning merek Double Trouble dengan berat kotor 9.28 gram, berat pembungkusnya 0.35 gram, berat kotor 6.17 gram dan berat bersihnya 2.76 gram;

  Dengan perincian barang sebagai berikut:
  1. 6 (enam) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasy warna hijau merek LV dengan berat bersih 2.29 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Polda Riau;
  2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasy warna kuning merek Double Trouble dengan berat bersih 0.47 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.35 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  4. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 6.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2341/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola, S.T, M.T,M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin (Alm) ARMEN pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir Tablet wanra kuning dengan berat netto 0.47 gram diberi nomor barang bukti 3418/2022/NNF adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) butir Tablet warna Hijau dengan berat netto seluruhnya 2.29 gram diberi nomor barang bukti 3419/2022/NNF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI Als BOLANG Bin EDI SUPRAPTO bersama-sama dengan Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO Bin ADI INDRAYANTO PANE (Alm) dan Saksi MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin Alm ARMEN (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidak-tidaknya masih pada sekitar tahun 2022, bertempat di depan IIN swalawan Jl. Paus Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi GUSTI RANDI, dan Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual Narkotika jenis pil Ekstasi bernama Saksi MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga sekira pukul 15.00 WIB Anggota Opsnal menghubungi nomor Whatsapp Saksi MUHAMMAD DESWANDI dengan tujuan memesan Narkotika jenis pil Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir *(melakukan under cover buy)*, ketika itu Saksi MUHAMMAD DESWANDI mengatakan bahwa ada menjual pil Ekstasi tersebut dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per buti;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi MUHAMMAD DESWANDI memberitahukan lewat pesan *Whatsapp* akan bertemu di IIN SWALAYAN Jalan Paus Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru untuk menjual pil Ekstasi tersebut. Sekira pukul 23.00 WIB Anggota Polresta Pekanbaru melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai hendak menjual Narkotika jenis pil Ekstasi dan Anggota Opsnal langsung mengamankan Saksi MUHAMMAD DESWANDI als. DEDEK dan Saksi EDO DERMAWAN dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 6 (enam) Butir Pil Ekstasy merek LV warna Hijau dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasy merek Double Trauble warna Kuning ditemukan didalam kotak rokok sampoerna Mild dalam genggaman tangan kanan Saksi MUHAMMAD DESWANDI yang diperoleh dari Saksi EDO DERMAWAN PANE yang ditangkap bersamaan yang akan dibayarkan / setorkan jika terjual dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butir. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pengembangan dimana saat diinterogasi Saksi EDO DERMAWAN PANE als. EDO bin (alm.) ADI INDRAYANTO PANE mengakui bahwa narkotika jenis pil Ekstasi tersebut didapatkannya dari Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN sekira pukul 23.00 Wib di simpang Mesjid Ikhlas Jl.Paus Kec.Marpoyan damai Pekanbaru. Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 721/BB/XII/10242/2022 tanggal 07 Desember 2022 atas nama MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin (Alm) ARMEN dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus / paket bungkus kecil plastik kecil klip bening yang diduga berisikan 6 (enam) butir pil ekstasy warna hijau merek LV dan 1 (satu) butir pil ekstasy warna kuning merek Double Trouble dengan berat kotor 9.28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram, berat pembungkusnya 0.35 gram, berat kotor 6.17 gram dan berat bersihnya 2.76 gram;

Dengan perincian barang sebagai berikut:

1. 6 (enam) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasy warna hijau merek LV dengan berat bersih 2.29 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Polda Riau;
2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasy warna kuning merek Double Trouble dengan berat bersih 0.47 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.35 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 6.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2341/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola, S.T, M.T,M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin (Alm) ARMEN pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir Tablet wanra kuning dengan berat netto 0.47 gram diberi nomor barang bukti 3418/2022/NNF adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
  b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) butir Tablet warna Hijau dengan berat netto seluruhnya 2.29 gram diberi nomor barang bukti 3419/2022/NNF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD DESWANDI als. DEDEK bin (alm.) ARMEN dan Saksi EDO DERMAWAN PANE als. EDO bin (alm) ADI INDRAYANTO PANE (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB di halaman parkir IIN SWALAYAN Jalan Paus Kelurahan Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi GUSTI RANDI, dan Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual Narkotika jenis pil Ekstasi bernama Saksi MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK sehingga sekira pukul 15.00 WIB Anggota Opsnal menghubungi nomor Whatsapp Saksi MUHAMMAD DESWANDI dengan tujuan memesan Narkotika jenis pil Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir *(melakukan under cover buy)*, ketika itu Saksi MUHAMMAD DESWANDI mengatakan bahwa ada menjual pil Ekstasi tersebut dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, Saksi bersama anggota opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI Als BOLANG bin EDI SUPRAPTO di simpang Mesjid Ikhlas Jl.Paus Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD DESWANDI dan Saksi EDO DERMAWAN PANE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) bungkus plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecil klip bening yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan 6 (enam) butir Pil Ekstasy warna hijau merek LV dan 1 (satu) butir Pil Ekstasy warna kuning merek Double Trouble yang dipegang oleh Saksi MUHAMMAD DESWANDI dengan tangan kanannya;

- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit Android merek Samsung warna Hitam milik Saksi MUHAMMAD DESWANDI dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru milik Saksi EDO DERMAWAN PANE;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GENTA SATRIA di simpang Mesjid Ikhlas Jl.Paus Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru ditemukan 1 (satu) unit iPhone warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek JEEP miliknya;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD DESWANDI mengaku barang yang ditemukan teresebut adalah miliknya yang didapatkannya melalui Saksi EDO DERMAWAN serta Saksi EDO DERMAWAN PANE mendapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD DESWANDI Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dipergunakan untuk dijualnya kembali dimana saat ditangkap Saksi MUHAMMAD DESWANDI hendak menjualnya kepada sdr.DAFA ALFITRA Als TOENG;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DESWANDI dan Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO Bin ADI INDRAYANTO PANE (Alm) dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GUSTI RANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD DESWANDI als. DEDEK bin (alm.) ARMEN dan Saksi EDO DERMAWAN PANE als. EDO bin (alm) ADI INDRAYANTO PANE (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di halaman parkir IIN SWALAYAN Jalan Paus Kelurahan Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi GUSTI RANDI, dan Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual Narkotika jenis pil Ekstasi bernama Saksi MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK sehingga sekira pukul 15.00 WIB Anggota Opsnal menghubungi nomor Whatsapp Saksi MUHAMMAD DESWANDI dengan tujuan memesan Narkotika jenis pil Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir *(melakukan under cover buy)*, ketika itu Saksi MUHAMMAD DESWANDI mengatakan bahwa ada menjual pil Ekstasi tersebut dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan, Saksi bersama anggota opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI Als BOLANG bin EDI SUPRAPTO di simpang Mesjid Ikhlas Jl.Paus Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD DESWANDI dan Saksi EDO DERMAWAN PANE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan 6 (enam) butir Pil Ekstasy warna hijau merek LV dan 1 (satu) butir Pil Ekstasy warna kuning merek Double Trouble yang dipegang oleh Saksi MUHAMMAD DESWANDI dengan tangan kanannya;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit Android merek Samsung warna Hitam milik Saksi MUHAMMAD DESWANDI dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru milik Saksi EDO DERMAWAN PANE;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GENTA SATRIA di simpang Mesjid Ikhlas Jl.Paus Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru ditemukan 1 (satu) unit iPhone warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek JEEP miliknya;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD DESWANDI mengaku barang yang ditemukan teresebut adalah miliknya yang didapatkannya melalui Saksi EDO DERMAWAN serta Saksi EDO DERMAWAN PANE mendapatkannya dari Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD DESWANDI Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dipergunakan untuk dijualnya kembali dimana saat ditangkap Saksi MUHAMMAD DESWANDI hendak menjualnya kepada sdr.DAFA ALFITRA Als TOENG;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DESWANDI dan Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO Bin ADI INDRAYANTO PANE (Alm) dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi OKKY OKTAVIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD DESWANDI als. DEDEK bin (alm.) ARMEN dan Saksi EDO DERMAWAN PANE als. EDO bin (alm) ADI INDRAYANTO PANE (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB di halaman parkir IIN SWALAYAN Jalan Paus Kelurahan Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi YULDI EKA SAPUTRA, Saksi GUSTI RANDI, dan Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual Narkotika jenis pil Ekstasi bernama Saksi MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK sehingga sekira pukul 15.00 WIB Anggota menghubungi nomor Whatsapp Saksi MUHAMMAD DESWANDI dengan tujuan memesan Narkotika jenis pil Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir *(melakukan under cover buy)*, ketika itu Saksi MUHAMMAD DESWANDI mengatakan bahwa ada menjual pil Ekstasi tersebut dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, Saksi bersama anggota opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI Als BOLANG bin EDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUPRAPTO di simpang Mesjid Ikhlas Jl.Paus Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD DESWANDI dan Saksi EDO DERMAWAN PANE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan 6 (enam) butir Pil Ekstasy warna hijau merek LV dan 1 (satu) butir Pil Ekstasy warna kuning merek Double Trouble yang dipegang oleh Saksi MUHAMMAD DESWANDI dengan tangan kanannya;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit Android merek Samsung warna Hitam milik Saksi MUHAMMAD DESWANDI dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru milik Saksi EDO DERMAWAN PANE;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GENTA SATRIA di simpang Mesjid Ikhlas Jl.Paus Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru ditemukan 1 (satu) unit iPhone warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek JEEP miliknya;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD DESWANDI mengaku barang yang ditemukan teresebut adalah miliknya yang didapatkannya melalui Saksi EDO DERMAWAN serta Saksi EDO DERMAWAN PANE mendapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD DESWANDI Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dipergunakan untuk dijualnya kembali dimana saat ditangkap Saksi MUHAMMAD DESWANDI hendak menjualnya kepada sdr.DAFA ALFITRA Als TOENG;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DESWANDI dan Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO Bin ADI INDRAYANTO PANE (Alm) dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO Bin ADI INDRAYANTO PANE (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib, di depan IIN swalawan Jl. Paus Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, pada saat itu Saksi ditangkap sedang bersama Saksi MUHAMMAD DESWANDI, setelah itu Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI juga diamankan di sebuah warung yang berada di Jl. Paus Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru yang tidak berpakaian dinas;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) butir Pil ekstasi merk LV warna hijau dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk double trouble warna kuning didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang sedang dipegang atau dikuasai oleh Saksi MUHAMMAD DESWANDI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Saksi adalah 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna biru yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa pemilik barang bukti narkotika jenis Pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 6 (enam) butir diduga Pil ekstasi merk LV warna hijau dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk double trouble warna kuning tersebut;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK sudah dua kali memesan pil ekstasi kepada Saksi, yang pertama sekitar dua minggu yang lalu, Saksi MUHAMMAD DESWANDI memesan pil ekstasi kepada Saksi sebanyak 1 (satu) butir, dan Saksi menjual kepada Saksi MUHAMMAD DESWANDI seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana pil Ekstasi tersebut Saksi dapatkan dari teman Saksi bernama sdr.DEDI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memesan pil ekstasi kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap 6 (enam) butir diduga Pil ekstasi merk LV warna hijau dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk double trouble warna kuning yang Saksi pesan dari Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI, Saksi pesan dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, lalu Saksi menjualnya ke Saksi MUHAMMAD DESWANDI seharga Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya, maka jika 7 (tujuh) pil ekstasi tersebut berhasil terjual oleh Saksi MUHAMMAD DESWANDI maka Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi MUHAMMAD DESWANDI dan Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI yang mana Saksi menjadi perantara jual beli narkotika jenis Pil ekstasi antara kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN dan Saksi MUHAMMAD DESWANDI tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin Alm ARMEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib di Halaman Parkir IIN Swalayan Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru, dan Saksi ditangkap bersama Saksi EDO DARMAWAN pada saat sedang ingin transaksi dengan pemesan / pembeli Pil Ekstasy tersebut, sedangkan Saksi EDO DARMAWAN ditangkap sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam Nopol BM 3199 AAR pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib di halaman Parkir IIN Swalayan Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tersebut adalah anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Butir Pil Ekstasy merek LV warna Hijau dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasy merek Double Trauble warna Kuning didalam kotak rokok sampoerna Mild dalam genggaman tangan kanan Saksi;
- Bahwa selain ditemukannya Narkotika jenis Pil Ekstasy, juga turut diamankan barang barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam Nopol BM 3199 AAR;
- Bahwa pemilik 6 (enam) Butir Pil Ekstasy merek LV warna Hijau dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasy merek Double Trauble warna Kuning yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna Mild tersebut adalah milik Saksi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperoleh dari Saksi EDO DARMAWAN pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib sesaat setelah Saksi turun dari Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam Nopol BM 3199 AAR;

- Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis Pil Ekstasy dari Saksi EDO DARMAWAN sebanyak 7 (tujuh) Butir dengan harga yang akan Saksi bayarkan / setorkan jika terjual dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi memesan Narkotika jenis Pil Ektasy kepada Saksi EDO DARMAWAN untuk dijualkan kembali;
- Bahwa rencananya Saksi menjualkan Narkotika jenis Pil Ekstasy tersebut kepada sdr.DAFA ALFITRA Als TOENG dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Butirnya;
- Bahwa jika 7 (tujuh) Butir Pil Ekstasy tersebut laku terjual semuanya maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis Pil Ekstasy kepada Saksi EDO DARMAWAN sudah 2 (dua) Kali;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal Saksi bersama-sama dengan Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI Als BOLANG Bin EDI SUPRAPTO dan Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO Bin ADI INDRAYANTO PANE (Alm) dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib di simpang Mesjid Ikhlas Jl.Paus Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru bersama sdr.TEUKU M BINTANG Als BINTANG, dan yang melakukan penangkapan terhadap adalah angggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang menunggu Saksi MUHAMMAD DESWANDI dan Saksi EDO DARMAWAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti jenis Narkotika pada Terdakwa lalu terdakwa dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru;
- Bahwa pada hari ini Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi EDO memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau merek LV sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) Pil Ekstasi warna kuning merek Double Trouble;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk siapa pastinya 7 (tujuh) butir Pil ekstasi tersebut akan diberikan, namun Saksi EDO hanya mengatakan untuk *adik adiknya*;
- Bahwa Saksi EDO mengetahui jika Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi karena sebelumnya Saksi pernah bercerita kepada Saksi EDO bahwa Terdakwa ada membeli Narkotika jenis pil Ektasi;
- Bahwa Saksi EDO mendapatkan pil Ekstasy tersebut dari Terdakwa yaitu dengan menghubungi Terdakwa menggunakan Aplikasi WA dengan Nomor 0819 9666 3303;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Ekstasy tersebut dari laki-laki bernama Sdr KEVIN dimana awalnya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu saat Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama sd.RAHMAT, Terdakwa bertanya apakah ada yang tahu orang yang menjualkan pil ekstasi. Ketika itu sdr.RAHMAT mengatakan bahwa ada temannya bernama sdr.KEVIN yang menjual pil Ekstasy dimana saat itu sdr.RAHMAT meminta Nomor Hp Terdakwa sehingga Terdakwa pun memberikan nomor HP Terdakwa kepada sdr.RAHMAT. Keesokan harinya ada yang menghubungi Terdakwa menggunakan nomor *TIDAK ADA ID PENELPON* yang mengaku becak yang dikirim Sdr.KEVIN lalu mengarahkan Terdakwa untuk berjalan menuju SPBU Jl.Jend.Sudirman-Jl.Surabaya lalu Terdakwa mengikuti arahan tersebut sendirian dan sampailah Terdakwa di tong sampah dekat TK yang dibelakang SPBU, lalu Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir tersebut Terdakwa temukan didalam kantong plastik warna merah dalam tong sampah;
- Bahwa Terdakwa membayarkan kepada Sdr.KEVIN perbutir seharga Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan mentransfer menggunakan Akun DANA an.TRI SUWIDIATI milik ibu Terdakwa ke Rek BCA dengan Nomor 2201078941 An.KEVIN, setiap Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut laku terjual. Terdakwa mengenal Sdr KEVIN dari teman Terdakwa bernama RAHMAT namun Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr KEVIN dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan sdr RAHMAT saat ini posisi sdr KEVIN berada di LP GOBAH;
- Bahwa Saksi EDO membayarkan uang sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian per butir seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu) per butir, namun Terdakwa belum mendapatkan uang karena telah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Pil ekstasi yang Terdakwa dapatkan dari Sdr KEVIN didalam lemari Terdakwa di Kost Jl.Garuda-Paus Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima Narkotika jenis Pil ekstasi dari Sdr KEVIN, dan Terdakwa hanya memperjualbelikan Narkotika jenis Pil ekstasi milik Sdr KEVIN saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr KEVIN mendapatkan Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO Bin Alm ADI INDRAYANTO PANE sudah lebih kurang 5 (lima) tahun sejak 2019 akhir sebagai abang abang di tempat kedai namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.;
- Bahwa terhadap Saksi MUHAMMAD DESWANDI Terdakwa baru 1 (satu) kali bertemu dengannya sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DESWANDI dan Saksi EDO DARMAWAN tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan 6 (enam) butir Pil Ekstasy warna hijau merek LV dan 1 (satu) butir Pil Ekstasy warna kuning merek Double Trouble;
- 1 (satu) unit iPhone warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek JEEP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 721/BB/XII/10242/2022 tanggal 07 Desember 2022 atas nama MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin (Alm) ARMEN dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus / paket bungkus kecil plastik kecil klip bening yang berisikan 6 (enam) butir pil ekstasy warna hijau merek LV dan 1 (satu) butir pil ekstasy warna kuning merek Double Trouble dengan berat kotor 9.28 gram, berat pembungkusnya 0.35 gram, berat kotor 6.17 gram dan berat bersihnya 2.76 gram;

  Dengan perincian barang sebagai berikut:
  1. 6 (enam) butir barang bukti yang Narkotika jenis pil ekstasy warna hijau merek LV dengan berat bersih 2.29 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Polda Riau;
  2. 1 (satu) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasy warna kuning merek Double Trouble dengan berat bersih 0.47 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.35 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  4. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 6.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2341/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola, S.T, M.T,M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin (Alm) ARMEN pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir Tablet wanra kuning dengan berat netto 0.47 gram diberi nomor barang bukti 3418/2022/NNF adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) butir Tablet warna Hijau dengan berat netto seluruhnya 2.29 gram diberi nomor barang bukti 3419/2022/NNF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan *Under Cover Buy* dengan cara menghubungi Saksi MUHAMMAD DESWANDI melalui IG dengan menggunakan akun DAFA ALFITRA Als TOENG untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasy kepada Saksi MUHAMMAD DESWANDI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib saat Saksi MUHAMMAD DESWANDI baru bangun tidur Saksi MUHAMMAD DESWANDI melihat handphone milik Saksi MUHAMMAD DESWANDI telah banyak panggilan whatsapp dari sdr DAFA ALFITRA Als TOENG yang mengatakan jadi memesan Narkotika jenis Pil Ekstasy kepada dengan jumlah 7 (tujuh) Butir dan Saksi MUHAMMAD DESWANDI sanggupi untuk memenuhi permintaannya tersebut dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Butirnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi MUHAMMAD DESWANDI langsung menghubungi Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasy sebanyak 7 (tujuh) Butir dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) / butirnya. Namun Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO menjawab agar sabar terlebih dahulu karena barang kosong dan harap menunggu barang turun dulu. Selanjutnya pukul 21.30 wib Saksi EDO DARMAWAN langsung menghubungi Terdakwa GENTA SATRIA melalui telfon *Whatsapp* lalu Saksi EDO DARMAWAN mengatakan "*Lang pesan tujuh lang*", dan Terdakwa GENTA SATRIA menjawab "*pas bang tingal tujuh bg*", lalu Saksi EDO DARMAWAN meminta Terdakwa GENTA SATRIA untuk menjemput Saksi EDO DARMAWAN dirumah, untuk pergi ke sebuah warung yang berada di Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Paus bertemu dengan Saksi MUHAMMAD DESWANDI, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi MUHAMAD DESWANDI datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No pol BM 3199 AAR, setelah itu Terdakwa GENTA SATRIA menyuruh Saksi EDO DARMAWAN untuk mengambil 6 (enam) butir Pil ekstasi merk LV warna hijau dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk double trouble warna kuning didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berada di dashbor sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam no pol BM 2496 VP yang dibawanya dan langsung dipindahkan oleh Saksi EDO DARMAWAN ke sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No pol BM 3199 AAR;

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO mengabari Saksi MUHAMAD DESWANDI bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasy yang Saksi MUHAMAD DESWANDI pesan telah ada sebanyak 7 (tujuh) Butir, dan Saksi MUHAMAD DESWANDI bersama Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO sepakat berjumpa di Jalan Paus Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan selanjutnya Saksi MUHAMAD DESWANDI mengabari sdr DAFA ALFITRA Als TOENG untuk dilakukannya transaksi jual beli Pil Ekstasy dan disepakati berjumpa di halaman Parkir IIN Swalayan Jl. Paus Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Saksi MUHAMMAD DESWANDI menuju Jalan Paus Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk berjumpa teman Saksi MUHAMAD DESWANDI yang bernama Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO dan pada pukul 22.50 wib Saksi MUHAMAD DESWANDI telah berjumpa dengan Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO untuk pergi menuju ke lokasi transaksi jual beli Pil Ekstasy tersebut di halaman parkir IIN Swalayan Jl. Paus kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam Nopol BM 3199 AAR. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anggota Polresta Pekanbaru melihat Saksi MUHAMMAD DESWANDI als. DEDEK dan Saksi EDO DERMAWAN dan Anggota Polresta Pekanbaru langsung mengamankan Saksi MUHAMMAD DESWANDI als. DEDEK dan Saksi EDO DERMAWAN, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 6 (enam) Butir Pil Ekstasy merek LV warna Hijau dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasy merek Double Trauble warna Kuning ditemukan didalam kotak rokok sampoerna Mild dalam genggaman tangan kanan Saksi MUHAMMAD DESWANDI yang diperoleh dari Saksi EDO DERMAWAN PANE yang ditangkap bersamaan yang akan dibayarkan / setorkan jika terjual dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) per butir. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pengembangan dimana saat diinterogasi Saksi EDO DERMAWAN PANE als. EDO bin (alm.) ADI INDRAYANTO PANE mengakui bahwa narkotika jenis pil Ekstasi tersebut didapatkannya dari Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN sekira pukul 23.00 Wib di simpang Mesjid Ikhlas Jl.Paus Kec.Marpoyan damai Pekanbaru. Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 721/BB/XII/10242/2022 tanggal 07 Desember 2022 atas nama MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin (Alm) ARMEN dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus / paket bungkus kecil plastik kecil klip bening yang berisikan 6 (enam) butir pil ekstasy warna hijau merek LV dan 1 (satu) butir pil ekstasy warna kuning merek Double Trouble dengan berat kotor 9.28 gram, berat pembungkusnya 0.35 gram, berat kotor 6.17 gram dan berat bersihnya 2.76 gram;

  Dengan perincian barang sebagai berikut:
  1. 6 (enam) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasy warna hijau merek LV dengan berat bersih 2.29 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Polda Riau;
  2. 1 (satu) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasy warna kuning merek Double Trouble dengan berat bersih 0.47 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.35 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  4. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 6.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2341/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kola, S.T, M.T,M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin (Alm) ARMEN pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir Tablet wanra kuning dengan berat netto 0.47 gram diberi nomor barang bukti 3418/2022/NNF adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) butir Tablet warna Hijau dengan berat netto seluruhnya 2.29 gram diberi nomor barang bukti 3419/2022/NNF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI Als BOLANG Bin EDI SUPRAPTO dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur yang tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan *Under Cover Buy* dengan cara menghubungi Saksi MUHAMMAD DESWANDI melalui IG dengan menggunakan akun DAFA ALFITRA Als TOENG untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasy kepada Saksi MUHAMMAD DESWANDI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib saat Saksi MUHAMMAD DESWANDI baru bangun tidur Saksi MUHAMMAD DESWANDI melihat handphone milik Saksi MUHAMMAD DESWANDI telah banyak panggilan whatsapp dari sdr DAFA ALFITRA Als TOENG yang mengatakan jadi memesan Narkotika jenis Pil Ekstasy kepada dengan jumlah 7 (tujuh) Butir dan Saksi MUHAMMAD DESWANDI sanggupi untuk memenuhi permintaannya tersebut dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Butirnya, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi MUHAMMAD DESWANDI langsung menghubungi Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasy sebanyak 7 (tujuh) Butir dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) / butirnya. Namun Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO menjawab agar sabar terlebih dahulu karena barang kosong dan harap menunggu barang turun dulu. Selanjutnya pukul 21.30 wib Saksi EDO DARMAWAN langsung menghubungi Terdakwa GENTA SATRIA melalui telfon *Whatsapp* lalu Saksi EDO DARMAWAN mengatakan "*Lang pesan tujuh lang*", dan Terdakwa GENTA SATRIA menjawab "*pas bang tingal tujuh bg*", lalu Saksi EDO DARMAWAN meminta Terdakwa GENTA SATRIA untuk menjemput Saksi EDO DARMAWAN dirumah, untuk pergi ke sebuah warung yang berada di Jl. Paus bertemu dengan Saksi MUHAMMAD DESWANDI, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi MUHAMAD DESWANDI datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No pol BM 3199 AAR, setelah itu Terdakwa GENTA SATRIA menyuruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi EDO DARMAWAN untuk mengambil 6 (enam) butir Pil ekstasi merk LV warna hijau dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk double trouble warna kuning didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berada di dashbor sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam no pol BM 2496 VP yang dibawanya dan langsung dipindahkan oleh Saksi EDO DARMAWAN ke sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No pol BM 3199 AAR;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO mengabari Saksi MUHAMAD DESWANDI bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasy yang Saksi MUHAMAD DESWANDI pesan telah ada sebanyak 7 (tujuh) Butir, dan Saksi MUHAMAD DESWANDI bersama Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO sepakat berjumpa di Jalan Paus Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan selanjutnya Saksi MUHAMAD DESWANDI mengabari sdr DAFA ALFITRA Als TOENG untuk dilakukannya transaksi jual beli Pil Ekstasy dan disepakati berjumpa di halaman Parkir IIN Swalayan Jl. Paus Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Saksi MUHAMMAD DESWANDI menuju Jalan Paus Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk berjumpa teman Saksi MUHAMAD DESWANDI yang bernama Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO dan pada pukul 22.50 wib Saksi MUHAMAD DESWANDI telah berjumpa dengan Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO untuk pergi menuju ke lokasi transaksi jual beli Pil Ekstasy tersebut di halaman parkir IIN Swalayan Jl. Paus kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam Nopol BM 3199 AAR. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anggota Polresta Pekanbaru melihat Saksi MUHAMMAD DESWANDI als. DEDEK dan Saksi EDO DERMAWAN dan Anggota Polresta Pekanbaru langsung mengamankan Saksi MUHAMMAD DESWANDI als. DEDEK dan Saksi EDO DERMAWAN, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 6 (enam) Butir Pil Ekstasy merek LV warna Hijau dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasy merek Double Trauble warna Kuning ditemukan didalam kotak rokok sampoerna Mild dalam genggaman tangan kanan Saksi MUHAMMAD DESWANDI yang diperoleh dari Saksi EDO DERMAWAN PANE yang ditangkap bersamaan yang akan dibayarkan / setorkan jika terjual dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butir. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pengembangan dimana saat diinterogasi Saksi EDO DERMAWAN PANE als. EDO bin (alm.) ADI INDRAYANTO PANE mengakui bahwa narkotika jenis pil Ekstasi tersebut didapatkannya dari Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

GENTA SATRIA RAMADHAN sekira pukul 23.00 Wib di simpang Mesjid Ikhlas Jl.Paus Kec.Marpoyan damai Pekanbaru. Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 721/BB/XII/10242/2022 tanggal 07 Desember 2022 atas nama MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin (Alm) ARMEN dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus / paket bungkus kecil plastik kecil klip bening yang berisikan 6 (enam) butir pil ekstasy warna hijau merek LV dan 1 (satu) butir pil ekstasy warna kuning merek Double Trouble dengan berat kotor 9.28 gram, berat pembungkusnya 0.35 gram, berat kotor 6.17 gram dan berat bersihnya 2.76 gram, dengan perincian barang sebagai berikut:

1. 6 (enam) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasy warna hijau merek LV dengan berat bersih 2.29 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Polda Riau;
2. 1 (satu) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasy warna kuning merek Double Trouble dengan berat bersih 0.47 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.35 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 6.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2341/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola, S.T, M.T,M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin (Alm) ARMEN pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir Tablet wanra kuning dengan berat netto 0.47 gram diberi nomor barang bukti 3418/2022/NNF adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Republik Indonesia No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) butir Tablet warna Hijau dengan berat netto seluruhnya 2.29 gram diberi nomor barang bukti 3419/2022/NNF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian Permufakatan Jahat dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang –Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan *Under Cover Buy* dengan cara menghubungi Saksi MUHAMMAD DESWANDI melalui IG dengan menggunakan akun DAFA ALFITRA Als TOENG untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasy kepada Saksi MUHAMMAD DESWANDI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib saat Saksi MUHAMMAD DESWANDI baru bangun tidur Saksi MUHAMMAD DESWANDI melihat handphone milik Saksi MUHAMMAD DESWANDI telah banyak panggilan whatsapp dari sdr DAFA ALFITRA Als TOENG yang mengatakan jadi memesan Narkotika jenis Pil Ekstasy kepada dengan jumlah 7 (tujuh) Butir dan Saksi MUHAMMAD DESWANDI sanggupi untuk memenuhi permintaannya tersebut dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Butirnya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi MUHAMMAD DESWANDI langsung menghubungi Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasy sebanyak 7 (tujuh) Butir dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) / butirnya. Namun Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO menjawab agar sabar terlebih dahulu karena barang kosong dan harap menunggu barang turun dulu. Selanjutnya pukul 21.30 wib Saksi EDO DARMAWAN langsung menghubungi Terdakwa GENTA SATRIA melalui telfon *Whatsapp* lalu Saksi EDO DARMAWAN mengatakan "*Lang pesan tujuh lang*", dan Terdakwa GENTA SATRIA menjawab "*pas bang tingal tujuh bg*", lalu Saksi EDO DARMAWAN meminta Terdakwa GENTA SATRIA untuk menjemput Saksi EDO DARMAWAN dirumah, untuk pergi ke sebuah warung yang berada di Jl. Paus bertemu dengan Saksi MUHAMMAD DESWANDI, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi MUHAMAD DESWANDI datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No pol BM 3199 AAR, setelah itu Terdakwa GENTA SATRIA menyuruh Saksi EDO DARMAWAN untuk mengambil 6 (enam) butir Pil ekstasi merk LV warna hijau dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk double trouble warna kuning didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berada di dashbor sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam no pol BM 2496 VP yang dibawanya dan langsung dipindahkan oleh Saksi EDO DARMAWAN ke sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No pol BM 3199 AAR;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO mengabari Saksi MUHAMAD DESWANDI bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasy yang Saksi MUHAMAD DESWANDI pesan telah ada sebanyak 7 (tujuh) Butir, dan Saksi MUHAMAD DESWANDI bersama Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO sepakat berjumpa di Jalan Paus Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan selanjutnya Saksi MUHAMAD DESWANDI mengabari sdr DAFA ALFITRA Als TOENG untuk dilakukannya transaksi jual beli Pil Ekstasy dan disepakati berjumpa di halaman Parkir IIN Swalayan Jl. Paus Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Saksi MUHAMMAD DESWANDI menuju Jalan Paus Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk berjumpa teman Saksi MUHAMAD DESWANDI yang bernama Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO dan pada pukul 22.50 wib Saksi MUHAMAD DESWANDI telah berjumpa dengan Saksi EDO DARMAWAN PANE Als EDO untuk pergi menuju ke lokasi transaksi jual beli Pil Ekstasy tersebut di halaman parkir IIN Swalayan Jl. Paus kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hitam Nopol BM 3199 AAR. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anggota Polresta Pekanbaru melihat Saksi MUHAMMAD DESWANDI als. DEDEK dan Saksi EDO DERMAWAN dan Anggota Polresta Pekanbaru langsung mengamankan Saksi MUHAMMAD DESWANDI als. DEDEK dan Saksi EDO DERMAWAN, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 6 (enam) Butir Pil Ekstasy merek LV warna Hijau dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasy merek Double Trauble warna Kuning ditemukan didalam kotak rokok sampoerna Mild dalam genggaman tangan kanan Saksi MUHAMMAD DESWANDI yang diperoleh dari Saksi EDO DERMAWAN PANE yang ditangkap bersamaan yang akan dibayarkan / setorkan jika terjual dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butir. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pengembangan dimana saat diinterogasi Saksi EDO DERMAWAN PANE als. EDO bin (alm.) ADI INDRAYANTO PANE mengakui bahwa narkotika jenis pil Ekstasi tersebut didapatkannya dari Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN sekira pukul 23.00 Wib di simpang Mesjid Ikhlas Jl.Paus Kec.Marpoyan damai Pekanbaru. Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 721/BB/XII/10242/2022 tanggal 07 Desember 2022 atas nama MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin (Alm) ARMEN dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus / paket bungkus kecil plastik kecil klip bening berisikan 6 (enam) butir pil ekstasy warna hijau merek LV dan 1 (satu) butir pil ekstasy warna kuning merek Double Trouble dengan berat kotor 9.28 gram, berat pembungkusnya 0.35 gram, berat kotor 6.17 gram dan berat bersihnya 2.76 gram, dengan perincian barang sebagai berikut:

1. 6 (enam) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasy warna hijau merek LV dengan berat bersih 2.29 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Polda Riau;
2. 1 (satu) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasy warna kuning merek Double Trouble dengan berat bersih 0.47 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.35 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 6.17 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2341/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola, S.T, M.T,M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik MUHAMMAD DESWANDI Als DEDEK Bin (Alm) ARMEN pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir Tablet wanra kuning dengan berat netto 0.47 gram diberi nomor barang bukti 3418/2022/NNF adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) butir Tablet warna Hijau dengan berat netto seluruhnya 2.29 gram diberi nomor barang bukti 3419/2022/NNF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkortika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkortika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkortika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir Pil Ekstasy warna hijau merek LV dan 1 (satu) butir Pil Ekstasy warna kuning merek Double Trouble, Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Deswandi Als Dedek maka dikembalikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Muhammad Deswandi Als Dedek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit iPhone warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek JEEP, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GENTA SATRIA RAMADHAN Als DANI Als BOLANG Bin EDI SUPRAPTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”percobaan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan 6 (enam) butir Pil Ekstasy warna hijau merek LV dan 1 (satu) butir Pil Ekstasy warna kuning merek Double Trouble;

   Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Deswandi Als Dedek;
   - 1 (satu) unit iPhone warna merah;
   - 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek JEEP;

   Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Yuridho Fadlin S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.	Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.
Ttd	
Ahmad Fadil, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)